

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1304/2531

นายศิริพงษ์ นามนนท์

โจทก์

นายวีระ มุสิกพงศ์

จำเลย

นายศิริพงษ์ นามนนท์ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 216

ความว่า ตามคำร้องของโจทก์ลงวันที่ 27 มกราคม 2531ขอให้ศาลฎีกานับโทษของจำเลยในคดีนี้ต่อจากโทษของจำเลยตามคดีอาญาของศาลจังหวัดบุรีรัมย์ หมายเลขแดงที่ 1831/2530ด้วย นั้น บัดนี้คดีดังกล่าวศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาที่ 2354/2531ลงโทษจำคุกจำเลย 4 ปี คดีถึงที่สุดแล้ว ขอให้โปรดนับโทษจำเลยในคดีนี้ต่อจากโทษของจำเลยในคดีอาญาของศาลจังหวัดบุรีรัมย์หมายเลขแดงที่ 1831/2530 ดังกล่าวด้วย

หมายเหตุ โจทก์ฟ้องและแก้ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 136,326,328,332,91 ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา โดยมีหนังสือรับรองของอธิบดีกรมอัยการรับรองให้โจทก์ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้ (อันดับ 145)

คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

โจทก์ยื่นคำร้องขอแก้ฟ้องฎีกา ขอให้นับโทษจำเลยคดีนี้ต่อจากโทษในคดีอาญาของศาลจังหวัดบุรีรัมย์ หมายเลขแดงที่ 1831/2530(อันดับ 146)

บัดนี้ คดีอาญาของศาลจังหวัดบุรีรัมย์ดังกล่าวศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาแล้ว
โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 154)

คำสั่ง

รอไว้สั่งในคำพิพากษาศาลฎีกาคดีนี้

รอไว้สั่งในคำพิพากษาศาลฎีกาคดีนี้

(เจริญ นิลเอสงฆ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สุนทร จันทรงค์ศักดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ